

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 여수광양항만관리(주) 직원채용 사후 특정감사 -

2019. 1.

여수광양항만공사 감사팀

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사인원 및 기간	1
4. 감사결과 처리	2
II . 감사대상 주요 현황	3
III . 감사결과	4
1. 지적사항 총괄	4
2. 지적사항에 대한 처리기준	4
IV . 지적사항에 대한 처분요구	5
1. 처분요구사항 일람표	5
2. 모범사례 일람표	5
V . 참고사항	6
1. 감사대상 부서 의견	6
2. 비공개정보에 관한 사항	6
3. 추가 감사가 필요한 사항	6
4. 향후 처리계획	6
[첨부] 감사결과 처분요구서	7

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 공공기관 채용비리 정기 전수조사 관계부처 차관급 회의('18.10.31.) 결과에 따라 우리 공사가 자체적으로 실시한 여수광양항만 관리(주)(이하 '자회사') 채용비리 전수조사('18.11.19.~23.)¹⁾ 결과에 대한 2차 심층조사 및 후속조치를 위한 특정감사를 추진하고자 함
- (목 적) 자회사 채용비리 전수조사 결과, 체크리스트에 도출된 지적사항을 중심으로 과실내용 등을 명확히 확정 후 그에 상응하는 처분 혹은 시정(개선)을 요구하고자 감사를 실시함

2. 감사중점 및 대상

- (감사중점) 자회사 직원채용 관련 규정 위반 및 과실내용 등 처분 혹은 시정(개선) 요구 판단근거 확정
- (감사대상) 자회사 채용비리 전수조사 대상 기간(설립 이후~'18.10.31.) 채용 업무 일체

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원(총 4명)

감사팀장을 감사반장으로 하고 감사팀 부서원 3명을 감사반원으로 지정하는 등 총 4명을 감사반으로 편성함

[표 1] 감사반 및 업무분장

소속·직위·성명	담당 업무	비고(업무대행)
감사팀 팀장 ○○○	특정감사 총괄	감사반장(▲◆△ 과장)
감사팀 과장 ▲◆△	자회사 직원채용 관련 절차적 적정성 등 점검	감사반원(●○■ 주임)
감사팀 주임 ●○■	자회사 직원채용 관련 규정 준수 여부 등 점검	감사반원(△▲Ⓜ 주임)
감사팀 주임 △▲Ⓜ	자회사 직원채용 관련 규정 준수 여부 등 점검	감사반원(●○■ 주임)

- 감사기간

- 2019. 01. 03.(목) ~ 01. 11.(금), 7일간(휴일 제외)

1) 해양수산부 소관 공공기관 및 공직유관단체 채용비리 전수조사('18.11.6.~12.14.)를 주관한 혁신행정담당관실에서 여수광양항만관리(주)에 대한 조사는 우리 공사에서 직접 실시 요구(관련문서 : 해양수산부 혁신행정담당관-3640/' 18.11.12.)

4. 감사결과 처리

- (감사 강평회) 감사결과 처분요구사항과 관련하여 감사대상 부서로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 2019. 1. 22. 자회사 직원 채용 업무담당자 등이 참석한 가운데 강평회를 실시하여 감사결과에 대한 의견을 교환하였다.
- (감사위원회) 2019. 1. 24. 감사위원회를 개최하여 강평회에서 제시된 의견을 검토하는 등 내부 검토를 거쳐 심의·의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상 주요현황

자회사 채용비리 전수조사 대상 기간 직원채용 현황은 아래와 같음

[표 2] 설립 이후부터 '18.10.30.까지 여수광양항만관리(주) 직원채용 현황

연번	구분	채용구분	채용형태	공고일	직종	직급	선발예정 인원	접수 인원	최종선발 인원
1-가	정규직	경력채용	공개채용	17.12.07	행정직	3급	1	3	-
						4급	1	12	1
						4급	1	12	1
1-나		신규채용	공개채용		행정직	5급	1	173	1
1-다		경력채용	특별채용		보안직		99	99	99
1-라	정규직	경력채용	특별채용	18.01.03	특정직	위생5급	2	2	2
1-마		경력채용	공개경쟁		시설직(조경)	시설직4급	1	4	1
2-가	정규직	경력채용	공개채용	18.01.25	행정직	4급	1	13	1
2-나		신규채용			행정직	5급	1	63	1
3-가	정규직	경력채용	공개경쟁	18.02.23	특정직	위생5급	1	14	1
3-나		신규채용	공개경쟁				1	4	1
4-가	정규직	경력채용	공개경쟁	18.03.07	시설직(일반)	2급	1	-	-
4-나		신규채용				5급	1	13	1
5	정규직	경력채용	특별채용	X (채용일 :04.01)	특정직	위생5급	4	4	4
6	정규직	경력채용			특정직	경비5급	4	4	4
7	정규직	경력채용	공개경쟁	18.06.21	시설직(일반)	2급	1	3	1
8	정규직	경력채용	공개경쟁	18.09.18	시설직(일반)	2급	1	8	-
9-가	정규직	경력채용	공개경쟁	18.09.18	시설직 (정보시스템운영직)	2급	1	3	1
			공개경쟁			3급	2	5	2
			공개경쟁			4급	1	2	1
9-나		신규채용	공개경쟁		특정직	자료입력5급	1	6	-
9-다		신규채용	공개경쟁		시설직(일반)	4급	1	4	-
10	정규직	경력채용	특별채용	X (채용일 :10.19)	특정직	자료입력5급	2	2	2
11	비 정규직	경력채용	특별채용	X (채용일 :10.19)	특정직	자료입력5급	1	-	1

자료: 여수광양항만관리(주) 제출

Ⅲ. 감사결과

1. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 기관주의 1건, 경징계 1건, 개선 1건, 통보사항 1건, 경고 1건, 주의 1건이 도출되었다.

[표 3] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	6	
	신분상 조치인원	3	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		1(1)	경징계
시정		-	
개선		1	
통보사항		1	
고발		-	
경고		1	
주의		2	기관주의 1건 포함
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		-	
총 건수 합계(A+B+C)		6	

2. 지적사항에 대한 처리기준

[표 6] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

[표 7] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서	제목	처분종류	조치기한	감사자	
					재정조치	신분조치
1	여수광양항만관리(주)	여수광양항만관리(주) 직원채용 업무처리 소홀	기관주의	'19.1.24.	●○■ 주임	-
					-	-
			경징계	'19.2.23.	●○■ 주임	1
					-	1
			개선	'19.3.23.	●○■ 주임	-
					-	-
			통보사항	'19.3.23.	●○■ 주임	-
					-	-
			경고	'19.3.23.	●○■ 주임	1
					-	1
			주의	'19.3.23.	●○■ 주임	1
					-	1

2. 모범사례 일람표 : 해당사항 없음

V. 참고사항

1. 감사대상 부서 의견

감사 강평회 결과 지적사항의 취지에 공감하였으며 이견은 없었다.

2. 비공개 정보에 관한 사항 : 없음.

3. 추가 감사가 필요한 사항 : 없음

4. 향후 처리계획

이번 특정감사를 통해 확인된 감사결과 지적사항을 공사 e-감사정보 시스템, 감사원 공공감사정보시스템에 등록하고, 알리오시스템 등에 공시하여 유사 사례 재발을 방지하고, 향후 감사결과 집행전말 관리를 위해 적정 이행 여부를 지속적으로 모니터링 하고자 한다.

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2019-특2	적출자	감사팀장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감기관 (조치기관)	여수광양항만관리(주) (상동 외 2)	처분요구일자	'19.1.24	처리기한	'19.2.23 '19.3.23

여수광양항만공사 감사위원회

제 목 여수광양항만관리(주) 직원채용 업무처리 소홀

소 관 기 관 여수광양항만관리(주)

조 치 기 관 여수광양항만관리(주)

조 치 부 서 여수광양항만공사 재무회계팀 및 인재육성팀

내 용

여수광양항만관리(주)는 정부의 『공공부문 비정규직의 정규직 전환정책 ('17. 7. 20.)』에 따라 10개 용역업체 157명의 비정규직을 정규직으로 전환하기 위해 '17. 12. 6. 여수광양항만공사의 출자회사로 설립되었다. 감사대상 기간 중 총 6건의 신규채용과 4건의 정규직 전환채용이 실시되었으며, '17. 12. 20. 행정직 직원 임용 이후에는 아래 [표]의 인사채용 담당직원이 5건의 신규채용과 3건의 정규직 전환채용 등 업무를 직접 수행하였다.

[표] 인사채용 담당자 관리기간

부서명	직위	직급	성명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
경영관리팀	대리	행정 4급	◎◆●	'17.12.20. ~ '18.01.27.	인사업무	시설관리팀	팀장
경영관리팀	사원	행정 5급	■□■	'18.01.29. ~ '18.10.31.	인사업무	경영관리팀	
경영관리팀	팀장	행정 4급	◎①●	'18.08.01. ~ '18.10.31.	인사업무	경영관리팀	팀장

자료: 여수광양항만관리(주) 제출자료

1. 직원채용 관련 자체 인사규정 등 미비 및 개선 필요

여수광양항만관리(주) 정관 제33조에 따르면 “회사의 직원은 인사관리 규정이 정하는 바에 따라 대표이사가 임면” 하고, 동 정관 제46조에 따르면 “대표이사는 업무집행에 관한 사규를 제정·시행하여야” 하며, 이 경우 동 정관 제34조에 따라 인사규정의 제정은 이사회회의 의결을 거쳐야 한다. 따라서 여수광양항만관리(주) 대표이사는 직원채용이 내부규정이 정하는 바에 따라 진행되도록 이사회를 개최하여 인사규정 등을 빠른 시일 내에 제정할 의무가 있다. 그런데 확인 결과 사규관리업무 담당부서인 경영관리팀 ○●● 팀장은 총괄 담당자로서 '18. 6. 7일이 되어서야 인사규정 등을 제정·시행하는 등 업무를 소홀히 함으로써 그 이전의 채용 건들이 인사규정의 근거 없이 채용 시마다 자격기준을 정하여 추진될 수 밖에 없도록 한 사실이 있다.

아울러 공공기관 채용비리 특별점검 후속조치 및 제도개선 방안('18. 1. 29.) 및 공공기관 채용비리 정기 전수조사 체크리스트 기준에 따르면 채용비리 관련 징계시효를 3년에서 5년으로 연장하고, 면접전형 외부위원 참여 비율을 50% 이상으로 하도록 권고하고 있으나 현행 인사규정 등은 이와 다르게 규정하고 있으므로 이를 반영할 필요가 있다.

2. 채용계획 본문과 붙임 공고문의 응시자격 상이

시설관리팀 ○◆● 팀장은 행정직 4급 및 5급 채용('18. 1. 3. 공고)을 담당하면서 채용계획 본문에 있던 응시자격 공통사항 중 “경비업법 제10조

제2항에 해당되지 않은 자(경비분야 지원자에 한함)”을 공고 시 응시자격 공통사항에는 삭제한 사실이 있다. 확인 결과 업무상 실수라고 답변하였으며 해당 채용 건은 행정직 채용 건으로 경비분야 채용과 무관하여 채용결과에 직접적 영향이 없는 사항으로 확인되었다.

아울러 경영관리팀 ■■■ 사원은 배후단지 시설직 2급 및 5급 채용('18. 2. 23. 공고)을 담당하면서 채용계획 본문의 응시자격에 없던 “운전면허증 1종 보통 소지자”를 붙임의 공고문에는 추가한 사실이 있다. 확인 결과 당시에는 인지하지 못한 부분이며 대표이사가 운전면허 소지는 당연한 사항이라고 언급하였고 이후 채용절차는 공고문대로 운전면허 소지자를 응시자격으로 판단하도록 진행되었다고 답변하였다. 하나의 문서에 본문과 붙임의 일부내용이 상이한 부분이며 채용절차는 공고문대로 진행된 사항이므로 업무담당자의 단순 실수로 판단된다.

3. 채용공고 후 임의로 우대사항 추가 등 서류 전형 기준 변경

'18. 1. 27. 이후 인사채용업무 담당자가 ◎◆● 팀장에서 ■■■ 사원으로 변경되면서 서측배후단지 시설관리원 채용('18. 1. 25. 공고)에 대한 계획은 ◎◆● 팀장이 담당하였으나 이후 서류 및 면접전형은 ■■■ 사원이 담당하였다. ◎◆● 팀장이 기안한 채용계획과 공고문에는 별도 우대사항이 없으나 ■■■ 사원이 기안한 ‘서류 및 면접전형 기준’ 문서에는 “근무지 기준 근거리 거주자 우대” 및 “운전자격증 소지자 우대” 서류전형 기준에

추가되었다. 이에 따라 지원자 중 “◎△◇” 씨가 공고문에 없던 근거리 거주자 우대사항 적용으로 목포 거주를 이유로 서류전형에서 탈락하여 면접 기회를 얻지 못하게 되었다. 확인 결과 서류전형에서 5배수 이내 선발을 위해 대표이사의 지시에 따라 서류전형 기준에 근거리 거주자 우대가 추가된 것으로 답변하였다. 공고문에 없던 서류 전형 기준 적용에 따른 서류전형 탈락자 발생 등 모집공고 위반사항이 발견되었으나 이후 면접전형 과정에서 공고문에 없는 기준의 적용은 없었으며, 공모, 청탁 또는 특정인 채용을 위한 추가적인 기준변경 사항이 확인된 바도 없었다.

4. 채용계획의 면접 평가표 항목과 실제 면접 평가표 상이

경영관리팀 ■■■ 사원은 서측배후단지 시설관리원 채용('18. 1. 25. 공고) 및 배후단지 시설직 2급 및 5급 채용('18. 2. 23. 공고)을 담당하면서 채용계획의 면접전형 평점요소 및 기준(안)의 5가지 평가항목 중 “경력사항 및 전문성” 과 “협동성” 항목을 실제 면접 평가표에는 “전문지식과 응용 능력” 과 “창의력, 의지력 및 기타 발전가능성” 으로 상이하게 기재한 사실이 있다. 확인 결과 담당직원의 부주의로 인한 업무상 실수로 판단되며, 면접 응시자 전원에게 동일한 평가항목이 적용된 사안으로 특정인 채용을 위해 고의로 변경한 사항은 아닌 것으로 판단된다.

5. 채용계획 및 공고문의 서류전형 응시자격 우대사항을 서류전형 평점요소 및 기준(안)의 적격부적격 판단기준으로 변경

■■■ 사원은 배후단지 시설직 5급 채용('18. 2. 23. 공고)을 담당하면서 채용계획 및 공고문에 따른 서류전형 응시자격에는 “금속, 전기, 기계 관련 자격증”, “MS Office 활용가능자, 워드 프로세스 자격 보유자”, “실무경력 보유자”를 우대사항으로 기재하였으나 서류전형 평점요소 및 기준(안)에는 이를 미보유 시 부적격으로 변경하여 기재하였다. 확인 결과 대표 이사로부터 기존 용역업체 소속 근무자가 지원할 수 있는 여건을 만들어 줘야 한다는 언급이 있었으며, 그에 따라 해당직원이 지원할 수 있도록 자격증 및 실무경력 우대사항을 추가했다고 답변하였다. 자격요건 임의변경 사항에 해당되므로 변경된 요건에 따른 특혜 부여 여부에 대해 추가적으로 검토한 결과 운전면허증 제출, 제출서류 양식 구비 등 공고문에 명시된 공통 응시자격 심사 단계에서 채용인원의 5배수 이내로 선발되어 서류전형이 실시되지 않았고 이에 따라 자격증 및 실무경력 보유 여부에 따른 적격·부적격 판단으로 탈락한 응시자는 발생하지 않았다. 또한 면접전형에서 상기 우대사항이 평가요소로 반영되지도 않았고, 면접점수 확인 결과 특정인을 위한 점수 편중현상도 발견되지 않았다. 담당직원과 외부 면접위원 조사 결과 특정인 채용지시 등 부당한 지시나 청탁은 없었다고 진술하는 등 결론적으로 자격요건 변경이 채용결과에는 영향을 미치지 않는 것으로 조사 되었다.

6. 인사규정의 채용절차 미이행

1) 인사위원회 심의사항 미이행

여수광양항만관리(주) 인사규정 제52조에 따르면 “직원채용에 관한 사항”은 인사위원회의 심의사항이므로 직원 채용계획은 인사위원회의 심의의결을 거쳐야 한다. 그런데 인사규정 시행일('18. 6. 7.) 이후 추진된 4건¹⁾의 채용 모두 채용계획에 대한 인사위원회 심의의결 절차를 거치지 않아 인사규정의 채용절차를 미준수한 사실이 발견되었다. 업무담당자인 ■■■ 사원에게 확인한 결과 인사위원회 심의사항임을 인지하지 못하여 발생한 절차상 하자임을 인정하며 채용계획에 대한 대표이사의 결재가 촉박하게 이루어지는 과정에서 이를 놓친 부분이 있다고 답변하였다. 검토자인 ◎◎● 팀장에게 확인한 결과 인사규정 시행 직후에는 팀장 보직자가 없어 인사위원회 구성 자체가 불가능한 상황이었고 사업 수행을 위해서 신규직원 투입은 되어야 하는 상황이었으므로 인사위원회 절차 없이 채용을 추진할 수밖에 없었으며, “직원채용에 관한 사항”이 인사방침 등 정책적인 사항만 해당되는 것으로 생각했다고 답변하였다.

2) 공고 생략 등 공개경쟁 채용절차 미이행

아울러 계약직 채용의 경우 취업규칙 제74조에 따라 계약직직원임용규정에 따라야 하나 현재 여수광양항만관리(주) 내에서 해당사규는 제정되지 않은 상태이고 인사규정 제8조에 따라 직원의 신규채용 및 특별채용 모두 공개경쟁에 의하는 것을 원칙으로 하므로 계약직 채용도 공고 등 공개경쟁의 절차를 따라야 한다고 볼 수 있다. 그런데 ■■■ 사원은 별도 공고나 전형

1) 시설직 2급/ 정보시스템운영직, 특정직 자료입력5급, 시설직 4급/특정직 자료입력5급(전환)/계약직 자료입력요원

없이 “계약직 직원 채용의 건” (경영관리팀-636, '18.10.18.)을 기안하여 대표이사 방침만으로 특정직 자료입력요원을 약 3개월간 채용한 사실이 확인되었다. 직제규정 제5조제6항에 따라 계약직 채용 및 운영에 관한 사항도 인사위원회 심의·의결사항이므로 해당 채용 건은 ‘공고 생략’으로 주요 절차를 위반하고, 인사위원회 심의절차도 거치지 않는 등 채용절차를 미준수한 사실이 있다. 이에 대해 ■■■ 사원 및 ◎◎● 팀장에게 확인한 결과 당시 공개 채용을 통한 임용예정자의 갑작스런 임용포기로 인해 당장 교대근무에 들어갈 인원 채용 등 업무공백을 메우기 위한 현실적인 필요성이 존재했고, 이에 따라 계약직 채용을 대표이사 방침으로 추진하면서 특정인에 대한 특혜 부여나 채용절차 훼손의 고의가 있다고 보기도 어려우며, 기존 업무 수행 중이던 용역업체 직원을 약 3개월간 한시적으로 채용하고 공개채용 절차를 거쳐 다른 직원을 정규직으로 새로 선발하는 등 하자 치유노력이 있었다는 사실을 고려할 때 ‘채용의 특수성으로 불가피하게 채용절차를 달리 정하여 운영해야 할 필요를 인정’할 수 있다고 판단된다.

상기 지적사항과 같이 여수광양항만관리(주) 직원채용 과정에서 업무담당자의 업무소홀에 따라 채용업무의 적정성 및 공정성이 침해된 사실이 확인되었다. 정관에 따라 회사를 대표하고 경영을 총괄하는 자로서 ◇◎ 대표이사에게도 위 채용업무의 적정성 및 공정성 침해에 대한 책임이 있다고 판단된다. 이에 따라 여수광양항만관리(주)에 대해 기관주의 처분을 하고자 한다.

조치할 사항

여수광양항만관리(주) 대표이사는

- ① 채용업무의 적정성 및 공정성이 훼손되지 않도록 직원채용 업무상 실수 발생을 예방하고 인사규정 등 사규의 기준 및 절차를 준수하는 등 직원채용 업무를 더 철저히 하도록 주의를 기울이시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 채용계획의 면접 평가항목과 면접전형의 평가항목을 상이하게 기재하고, 인사규정의 기준 및 절차를 미이행하며, 채용계획 본문과 붙임 공고문의 응시자격을 상이하게 작성하고, 공고와 다른 서류전형 우대사항을 추가하며, 채용계획의 서류전형 응시자격 우대사항을 서류전형 기준안의 적격·부적격 판단기준으로 변경하는 등 채용업무의 적정성과 공정성을 침해한 경영관리팀 ■■■ 사원을 인사규정 제45조에 따라 경징계처분하시기 바랍니다. (경징계)
- ③ 직원채용 관련 자체 인사규정 등 제정을 지체하고 사규 제정 이후에도 인사규정의 기준 및 절차를 미이행하는 등 관련 업무를 소홀히 한 경영관리팀 ◎◎● 팀장에 대하여 경고처분하시기 바랍니다. (경고)
- ④ 채용계획 본문과 붙임 공고문의 응시자격을 상이하게 기재하는 등 관련 업무를 소홀히 한 시설관리팀 ◎◆● 팀장에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)
- ⑤ 채용비리 관련 징계시효 연장, 면접전형 외부위원 참여 비율 상향 등 공공기관 채용비리 특별점검 후속조치 및 제도개선 방안의 권고사항을 사규에 적극 반영하시기 바랍니다. (개선)

여수광양항만공사 사장(재무회계팀장, 인재육성팀장)은 여수광양항만관리(주)의 인사채용 업무의 적정성과 공정성을 제고하고 원활한 업무수행을 위하여 여수광양항만공사 직원 파견 등 자회사의 업무에 협조 할 수 있는 다각적인 방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다. (통보사항)